

TAR Roma, sez. 2B, ordinanza cautelare 01/08/2023, n. 4780

TAR
Ordinanza cautelare
1 agosto 2023

TAR
Sentenza
2 luglio 2025

Sul provvedimento

Citazione : TAR Roma, sez. 2B, ordinanza cautelare 01/08/2023, n. 4780

Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma

Numero : 4780

Data del deposito : 1 agosto 2023

Fonte ufficiale : Scarica documento 

Testo completo

Pubblicato il 01/08/2023

N. 04780/2023 REG.PROV.CAU.

N. 09625/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9625 del 2023, proposto da

“ Pome ” S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* , rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuele Di Monte, Antonello Frasca e Ginevra Bonavitacola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Antonello Frasca in Roma, via Bocca di Leone;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco *pro tempore* , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Maria Sciafani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del provvedimento formatosi per silenzio - rigetto di Roma Capitale – Municipio Roma VII (ex Municipi IX e X) sull'istanza avente ad oggetto “ *Presentazione segnalazione certificata di inizio attività in via Tuscolana n° 638* ”, ricevuta al prot. n. CI 2023/45835 del 6 marzo 2023;

b) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti;

nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2023 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- il presente ricorso è diretto a conseguire l'annullamento del diniego tacito opposto da Roma Capitale alla SCIA presentata dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, per conseguire la sanatoria di alcune delle opere abusivamente realizzate sull'immobile sito in via Tuscolana n. 638;

- detta SCIA veniva presentata, il 6.3.2023, al fine di ovviare, in parte, alle irregolarità edilizie fatte oggetto dell'intimazione a demolire impartita con determinazione dirigenziale n. 1289 del 18.5.2022, intimazione della quale veniva riscontrata l'inottemperanza, con conseguente ordine di demolizione d'ufficio, con atto n. 2218 dell'8.9.2022;

Ritenuto che, ad un sommario giudizio proprio della presente fase, non sussistano le dedotte esigenze cautelari;

Infatti, quanto al paventato pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile derivante dall'esecuzione del diniego tacito avversato, si osserva che esso, piuttosto che al provvedimento oggetto dell'odierno ricorso, sarebbe da riconnettere all'ordinanza di demolizione n. 1289 del 18.5.2022, rimasta inottemperata e a cui faceva seguito il conseguente ordine di demolizione d'ufficio impartito l'8.9.2022, mentre la SCIA in sanatoria respinta con l'odierno provvedimento formatosi *per silentium* veniva avanzata il 6.3.2023, ossia ben sei mesi dopo l'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione impartito nel mese di maggio 2022;

Per quanto attiene, invece, alla parvenza del diritto fatto valere in giudizio, anch'essa, ad un primo esame e fatta salva la più approfondita disamina di merito, pare non sussistere, tenuto conto che:

- contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, l'immobile in questione sorge su di un'area ricompresa in zona omogenea "A" di cui al D.M. n. 1444/1968, da cui consegue la necessità di osservare le prescrizioni che detta fonte normativa impone per gli interventi edilizi concernenti manufatti rientranti in detta zona;

- il complesso delle opere realizzate, ad una valutazione complessiva ed unitaria (come prescritto dalla giurisprudenza prevalente, cfr. Cons. St., sez. VII, n. 4029 del 20.4.2023), pare ascrivere alla categoria della

ristrutturazione edilizia c.d. 'pesante', come tale necessitante di titolo abilitativo espresso o, al più, di SCIA in sostituzione ex art. 23, d.P.R. cit.;

- ne consegue che non appare sufficiente, al fine di sanare gli interventi in questione, la presentazione di SCIA in sanatoria ai sensi dell'art. 37, d.P.R. cit., apparendo più appropriato l'utilizzo dello strumento previsto dall'art. 36 del medesimo d.P.R.;

Ritenuto, quindi, di dover respingere l'istanza di provvisoria sospensione del provvedimento gravato e di dover conformemente regolare le spese dell'incidente cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) Respinge l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento gravato.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore di Roma Capitale, che liquida in Euro 2.000,00.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2023 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore

Maria Rosaria Oliva, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Giuseppe Licheri Pietro Morabito

IL SEGRETARIO